UBND TỈNH ĐỒNG NAI **SỞ CÔNG THƯƠNG**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 122 /SCT-QLCN	*Đồng Nai, ngày23 tháng02 năm 2026*
V/v Ý kiến hồ sơ cấp Giấy phép nhập khẩu hóa chất cần kiểm soát đặc biệt (nhóm 2)	

Kính gửi: Công ty TNHH Fujikura Electronics Vietnam

Căn cứ Nghị định số 26/2026/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất về quản lý hoạt động hóa chất và hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm, hàng hóa;

Căn cứ Thông tư số 01/2026/TT-BCT ngày 17 tháng 01 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 26/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất về quản lý hoạt động hóa chất và hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm, hàng hóa.

Sở Công Thương nhận được hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu hóa chất cần kiểm soát đặc biệt (nhóm 2) theo Văn bản đề nghị số 0402-2/GP-FEVL ngày 04/02/2026 có **mã hồ sơ H19.7-260205-0200004** của Công ty TNHH Fujikura Electronics Vietnam. Sở Công Thương có ý kiến như sau:

Tại khoản 1, Điều 12 Luật Hóa chất số 69/2025/QH15 quy định *"Hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, ... thực hiện theo quy định của Luật này, Luật Quản lý ngoại thương và quy định khác của pháp luật có liên quan."*.

Căn cứ Khoản 1 và Khoản 2 Điều 28 Luật Thương mại số 36/2005/QH11 quy định: Xuất khẩu hàng hóa là việc đưa hàng hoá ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc đưa vào khu vực hải quan riêng; Nhập khẩu hàng hóa là việc đưa hàng hoá vào lãnh thổ Việt Nam từ nước ngoài hoặc từ khu vực hải quan riêng.

Căn cứ Khoản 2 Điều 56 Luật Quản lý Ngoại thương số 05/2017/QH14 quy định về việc áp dụng biện pháp quản lý hàng hóa xuất khẩu đối với khu vực hải quan riêng: *"Không áp dụng biện pháp quản lý ngoại thương đối với hàng hóa đưa từ nội địa vào khu vực hải quan riêng."*.

Công ty đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu hóa chất cần kiểm soát đặc biệt (Sulfuric Acid H_2SO_4 50%) theo hóa đơn số IS/310126/2 ngày 31tháng 01năm 2026 ký với bên bán là Công ty TNHH Hóa Chất và Môi Trường Aureole Mitani, địa chỉ tại: Lô D-4-1, đường số 2, KCN Long Bình, phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai.

Hoạt động mua bán hàng hóa giữa bên mua là Công ty TNHH Fujikura Electronics Vietnam *(thuộc khu vực hải quan riêng)* và bên bán là Công ty

TNHH Hóa Chất và Môi Trường Aureole Mitani *(doanh nghiệp nội địa)* không thuộc trường hợp cấp Giấy phép nhập khẩu hóa chất cần kiểm soát đặc biệt (nhóm 2) theo quy định miễn trừ tại Luật Quản lý ngoại thương được nêu trên.

Sở Công Thương đề nghị Công ty rà soát các quy định tại Luật Hóa chất, Luật quản lý ngoại thương, các văn bản hướng dẫn Luật Hóa chất, các quy định khác có liên quan để thực hiện trong quá trình hoạt động./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Ban Giám đốc Sở;
- Văn phòng Sở;
- Lưu: VT, QLCN.

(Hưng/Hoachat/NKKSDBNhom2)

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
SỞ CÔNG THƯƠNG
TỈNH ĐỒNG NAI

Vũ Sao Sáng